

1016039-70.2022.8.26.0071

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: André Luís Bicalho Buchignani

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 6ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... veicular - Ação indenizatória - Roubo - Inadimplemento da parcela do prêmio vencida após o advento do sinistro - Ausência de notificação prévia ao consumidor informando a falta de pagamento da mensalidade - Necessidade, consoante o teor da cláusula 9.6 da avença - Interpretação das cláusulas contratuais a ser realizada nos moldes da legislação consumerista - Rescisão contratual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

6ª Vara Cível

Rua Afonso Penna , 5-40, Bauru - SP - cep 17060-250

1016039-70.2022.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1016039-70.2022.8.26.0071

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Juliano José Bonassi

Requerido:

Clube de Benefícios Bem Protege

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luís Bicalho Buchignani

Vistos.

I - RELATÓRIO.

JULIANO JOSE BONASSI move ação indenizatória de danos morais e materiais contra CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE. Narra ser segurado da ré e que se envolveu em acidente de trânsito no dia 3/12/2021. No entanto, a ré alega não haver cobertura para a indenização em virtude da mora do segurado; conclusão essa da qual discorda, porque o boleto do prêmio venceria no dia 10/12/2021; o qual quitou no dia 13/12/2021. Assim, também argumentando não ter sido notificado pela seguradora na forma da súmula 616 do STJ, pretende a indenização de R\$ 26.726,21, mais R\$ 10 mil a título de danos morais ("Teoria de Desvio Produtivo"). Dá à causa o valor de R\$ 36.726,21, junta documentos e protesta pelos benefícios da Justiça Gratuita. Citada, a ré apresentou contestação defendendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em suas relações com associados e a inexistência de cobertura para o seguro "pós-pago" como no caso dos autos. Também impugnou o valor pretendido, pois o autor desconsidera a cota de coparticipação. Impugnou os danos morais e requereu o resultado inverso. Também juntou documentos. O autor replicou e instadas as partes, não houve consenso sobre a viabilidade da autocomposição em audiência de conciliação.

II - FUNDAMENTAÇÃO.

Cuida-se de ação de cobrança de seguro cumulada com pedido de indenizações moral e material. Afirma o autor, segurado da ré, fazer jus ao recebimento de uma indenização securitária, cuja negativa é causa de danos morais e materiais.

O processo comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do CPC/15, vez que as questões de fato estão suficientemente comprovadas por documentos. Nesse sentido: Constantes dos autos elementos de prova documental suficiente para formar o convencimento do julgador, inócorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia " (STJ - 4ª Turma - Ag. 14.592-DF- AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJV 3.2.92, p. 472). Ademais, a circunstância de haver o Juízo facultado especificação de provas não o impede de, presentes os requisitos dos artigos 355, inciso I, do Código de Processo Civil, julgar antecipadamente a lide: O fato de o juiz haver determinado a especificação de provas não o inibe de verificar, posteriormente, que a matéria versada dispensava que se as produzisse em audiência'(RSTJ 58/310).

Os pedidos procedem em parte.

Incontroverso o sinistro, a ré funda sua resistência aos pedidos na autogestão característica do seguro ao qual o autor aderiu, na modalidade pós-paga, remunerando a cobertura ocorrida no mês anterior. E no caso em tela, como o acidente ocorreu no dia 3/12/2021 e o seguro não foi pago no dia 10/12/2021, mas apenas no dia 13/12/2021, não havia cobertura para o sinistro.

Ocorre, no entanto, que tal modalidade de seguro não desobrigava a seguradora à notificação do segurado, no forma da súmula 616 do STJ: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.

Notificação essa que, ausente, estende a cobertura ao segurado mesmo inadimplente. Nesse sentido:

EMENTA: Contrato de proteção veicular - Ação indenizatória - Roubo - Inadimplemento da parcela do prêmio vencida após o advento do sinistro - Ausência de notificação prévia ao consumidor informando a falta de pagamento da mensalidade - Necessidade, consoante o teor da cláusula 9.6 da avença - Interpretação das cláusulas contratuais a ser realizada nos moldes da legislação consumerista - Rescisão contratual descabida - Indenização securitária devida - Apelo improvido. ((TJSP; Apelação Cível 1007677-86.2021.8.26.0565; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2022; Data de Registro: 29/05/2022)

"CONTRATO DE SEGURO CONTRA DANOS - NEGÓCIO FIRMADO POR ASSOCIAÇÃO CIVIL - NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA DA CONTRAPRESTAÇÃO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - CLÁUSULA DA ASSOCIAÇÃO PREVENDO RESCISÃO AUTOMÁTICA, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 763 DO CÓDIGO CIVIL E, POR CONSEQUENTE, DA SÚMULA 616 DO STJ, QUE EXIGE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA SUSPENDER OU EXTINGUIR CONTRATOS DE SEGURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - AÇÃO PROCEDENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA" (Apelação Cível 1016530-16.2020.8.26.0405; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/05/2022; Data de Registro: 06/05/2022)

"CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VEÍCULO OFERECIDO POR ASSOCIAÇÃO - CONTRATO QUE SE ASSEMELHA AO DE SEGURO E SE SUBORDINA ÀS REGRAS CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALTA DE PAGAMENTO DE PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARCELA DO PRÊMIO - SUSPENSÃO IMEDIATA DA APÓLICE - ROUBO DO VEÍCULO SEGURADO - RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO SEGURADO EM MORA POR MEIO DE REGULAR NOTIFICAÇÃO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 616 DO C. STJ - ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE RESCISÃO AUTOMÁTICA - ART. 51, IV E XI DO CDC - RECONHECIMENTO - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDO - RECURSO PROVIDO. Ausente prova de constituição do segurado em mora no pagamento do prêmio, a falta de pagamento de parcela vencida não pode ser fato obstativo do direito à continuidade do contrato entabulado entre as partes, devendo ser considerada abusiva a cláusula de suspensão da apólice e da rescisão automática sem prévia interpelação ou notificação, por violar tal prática os incisos IV e XI do art. 51 do CDC, colocando o consumidor em desvantagem

exagerada, devendo ser observada a cláusula geral da boa-fé contratual, da equidade e do equilíbrio nas relações contratuais. Assim, considera-se vigente o seguro quando da ocorrência do sinistro, sendo de rigor a procedência da ação para o pagamento da indenização pertinente, acrescida de correção monetária e juros de mora." (Apelação Cível 1011889-15.2020.8.26.0007; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2021; Data de Registro: 14/09/2021)

"AÇÃO DE COBRANÇA. Adesão do autor à Associação ré, visando à garantia de proteção patrimonial sobre veículo automotor, com cobertura para o caso de incêndio e outros. Recusa de pagamento da indenização pela ré, a pretexto de inadimplemento das mensalidades. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Associação que cobra mensalidades, calculadas sobre percentual do veículo a ser protegido, que são destinadas a fundo de indenização de sinistros ocorridos apenas aos veículos dos associados que contrataram a proteção a patrimônio oferecida pela ré. Relação contratual que tem natureza eminentemente securitária. Negativa de pagamento indevida. Necessidade de prévia interpelação do segurado para o pagamento do prêmio inadimplido, sob pena de configuração da mora com a consequente suspensão dos efeitos da contratação. Cobertura devida, mas com a dedução das parcelas faltantes do prêmio pactuado, vencidas até a data do sinistro. Verbas sucumbenciais a cargo da ré. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO." (Apelação Cível (TJSP 1002684-24.2016.8.26.0161; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 09/10/2019)

Logo, o autor faz jus à indenização securitária.

De se observar, porém, que o orçamento juntado a fs. 83/84 é mais consentâneo com a pequena monta do sinistro. De fato, a colisão frontal sem comprometimento de partes mecânicas (fs. 39 e ss) não justifica ressarcimento de quase 50% do valor de mercado do bem segurado

Daí o ressarcimento dos danos - R\$ 3.593,98 - menos R\$ 2.635,70 (fs. 63) relativos à cota de participação do segurado (a cláusula 21.4, fs. 63), perfazendo R\$ 958,28.

A indenização moral, todavia, é indevida.

Conforme o enunciado 411 do Conselho da Justiça Federal, o descumprimento de contrato pode gerar dano moral quando envolver valor fundamental protegido pela Constituição Federal de 1988. Ou seja, como o interesse defendido pelo autor não está previsto no artigo 5º, X, a Constituição Federal e tampouco houve violação ao princípio da dignidade humana não se há de falar em indenização moral, a teor do enunciado 159 do Conselho da Justiça Federal: O dano moral, assim compreendido todo extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente ao prejuízo material.

De fato, o que houve entre as partes foi mero descumprimento contratual que, de regra, gera outra espécie de indenização. De fato, é firme a jurisprudência de que o inadimplemento contratual, de regra e afora situações especiais, acarreta outras consequências, mas não a reparação moral:

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais - AgInt nos EDcl no AREsp 1376833/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 18/9/2019

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico - AgInt no

REsp 1684710/R0, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. 29/4/2019, DJe 3/5/2019.

Esta Corte Superior entende que a lesão extrapatrimonial não decorre de simples inadimplemento contratual, sendo necessária a demonstração de ofensa a direitos da personalidade - AgInt no AREsp 1304018/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 15/0/2019, DJe 23/4/2019.

Inadimplemento contratual implica obrigação de indenizar os danos patrimoniais e não danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado. (2º Tribunal de Alçada Cível de São Paulo Ap. c/ Rev. 665.445-00/3 - 2ª Câml. - Rel. Juiz GILBERTO DOS SANTOS - J. 12.4.2004)

III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por JULIANO JOSE BONASSI contra CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE para condenar esta ao pagamento de R\$ 958,28 acrescidos de correção monetária segundo a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data do sinistro, mais juros de mora (CC, art. 406) contados da data da negativa ao pagamento.

Sucumbente na maior parte dos pedidos, o requerente arcará com a integralidade das custas, despesas processuais e honorários fixados em 10% do valor da causa, ressalvado de que tais verbas só poderão ser exigidas se houver comprovação de que a parte vencida não mais reúne os requisitos para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Publique-se e intimem-se.

Bauru, 13 de dezembro de 2022

ANDRÉ LUÍS BICALHO BUCHIGNANI
Juiz de Direito